

CONTRACT DE INCHIRIERE

Nr. 1 din data 31.12.2024

1. PARTILE CONTRACTANTE:

Prezentul contract se incheie intre:

- A. **BIȚÎNĂ GETA**, cu domiciliul in Craiova, jud. Dolj, Str.Dezrobirii, Nr. 48, identificat cu C.I. seria DZ, nr. 648825, eliberat de catre SPCLEP Craiova, la data de 19.03.23, valabil până in data de 03.08.2031 CNP 2680123166755, având contul IBAN RO09UGBI0000752019658RON deschis la Garanti Bank SA, in calitate de proprietar, denumit in continuare **LOCATOR**.
- si
- B. **SMARTFLIX S.R.L.**, cu sediul social in Bucuresti, P-ta Charles de Gaulle nr.3-5, etaj 2, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/2000/2024 C.U.I.: 49508576, avind contul IBAN RO93BACX0000002678419000 deschis la Banca Unicredit, reprezentata legal de dl. Popa George Florin, in calitate de administrator, denumit in continuare **CHIRIAS**.

Partile au convenit incheierea prezentului contract, in urmatoarele conditii:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Locatorul cedeaza Chiriasului, in schimbul unei chirii anuale, **folosinta asupra spatiului comercial in suprafata de 505 m.p., situat in Craiova, jud. Dolj, Str. Infratirii nr.2, fosta Calea Bucuresti, bl. IOD-IOE, parter, inscris in Cartea funciara a Municipiului Craiova sub nr. 224577, nr. cadastral: 224577**

2.2. Spatiul inchiriat va fi folosit de catre Chirias in scopul desfasurarii activitatii de „jocuri de noroc”, cod caen 9200. Chiriasul va avea dreptul sa foloseasca spatiul si pentru desfasurarea activitatilor de alimentatie publica (bar, cafenea, restaurant). Chiriasul va avea dreptul sa foloseasca o parte din spatiul inchiriat pentru amenajarea birourilor destinate activitatilor administrative. Chiriasul va avea drept sa inregistreze spatiul mai sus mentionat drept punct de lucru.

3.DURATA CONTRACTULUI

3.1 . Prezentul contract este incheiat pentru o perioada de **10 ani** si intra in vigoare la data de **01.01.2025** fiind valabil pana la data de **31.12.2034**.

3.2. Prelungirea duratei prezentului contract se poate face la initiativa oricareia dintre parti , printr-un act aditional, incheiat cu cel putin 30 de zile inainte de data incetarii valabilitatii acestuia stabilind o eventuala reactualizare a conditiilor prezentului contract.

4. VALOAREA CONTRACTULUI.

4.1 . Pentru folosinta spatiului inchiriat, Chiriasul va achita Locatorului o **chirie lunara de 6000 Euro**, in Lei la cursul de schimb valutar al BNR din ziua platii, incepand cu data de **01.04.2025**.

4.2. Pentru perioada **01.01.2025 – 31.03.2025** (pentru luna ianuarie, februarie si martie), Chiriasul va achita Locatorului o **chirie lunara de 12000 Euro**, in lei la cursul de schimb valutar al BNR din ziua platii.

4.3. Plata chiriei se va face de catre Chirias, lunar, pana in data de 15 a lunii in curs, in conditiile stabilite la art. 4.1. incepand cu **01.04.2025**.

4.4. Incepand cu data de 01.01.2028 si la fiecare 3 ani contractuali ulterior datii mentionate la art. 4.4., valoarea chiriei va putea fi indexata si/sau renegociata cu o valoare maxima de +/10(zece)%, tinand cont de evolutia pietei imobiliare locale.

5. DREPTURILE SI OBLIGATIILE LOCATORULUI

5.1. Locatorul garanteaza pe Chirias pentru linistita posesie si folosinta a spatiului ce face obiectul inchirierii, ca este proprietarul real si exclusiv al acestuia si ca nu exista cauze de natura a-l impiedica pe Chirias sa foloseasca spatiul conform destinatiilor prevazute la art.2 din prezentul contract.

5.2. Locatorul se obliga sa prezinte Chiriasului, la data semnarii contractului, un extras de carte funciara privind spatiul inchiriat, un certificat fiscal privind Plata taxelor si impozitelor catre stat, actul care dovedeste calitatea sa de proprietar al spatiului si dosarul cadastral. Chiriasul va primi cate o copie dupa toate aceste documente, certificate de catre Locator.

5.3. Locatorul garanteaza pe Chirias pentru viciile ascunse si/sau eventuale defecte de constructie, ce l-ar putea impiedica pe Chirias sa foloseasca spatiul conform destinatiei stabilite la art.2 din contract, chiar daca Locatorul nu are cunostiinta de acestea la data semnarii

prezentului contract. Locatorul se obliga sa dezdauneze pe Chirias, daca acesta din urma va suferi vre-o paguba ca urmare a unui viciu ascuns si/sau defect de constructie al spatiului inchiriat.

5.4. In cazul in care, Locatorul va instraina spatiul ce face obiectul prezentului contract, se obliga sa includa in actul de instrainare a spatiului obligatia dobanditorului de a respecta drepturile Chiriasului ce decurg din prezentul contract, sub sanctiunea nulitatii actului de instrainare.

5.5. Locatorul se obliga sa execute sau sa suporte cheltuielile pentru executarea reparatiilor in situatia unor defectiuni care nu se datoreaza unei exploatare necorespunzatoare a chiriasului.

5.6. Locatorul se obliga sa asigure suport Chiriasului in vederea preluarii in numele sau a contractelor de furnizare a utilitatilor spatiului comercial necesare desfasurarii activitatii (apa, energie electrica, energie termica, linii telefonice si de internet, canalizare, etc.).

5.7. Locatorul este de acord ca Chiriasul sa preia in numele lui contractul de furnizare al energiei electrice necesare desfasurarii activitatii.

5.8. Locatorul isi da acordul pentru amplasarea reclamei luminoase pe fatada spatiului comercial si obtinerea autorizatiilor necesare acestuia.

6. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CHIRIASULUI

6.1. Chiriasul se obliga sa preia spatiul de la Locator in conditiile prevazute de prezentul contract.

6.2. Chiriasul se obliga sa foloseasca spatiul inchiriat ca un bun proprietar si sa execute la timp si corespunzator toate reparatiile locative ce sunt in sarcina sa conform legii.

6.3. Chiriasul se obliga sa achite la termen chiria stabilita, precum si facturile furnizorilor de utilitati aferente spatiului folosit.

6.4. Pentru neplata sau intirzierea platii chiriei cu mai mult de 15 zile lucratoare Chiriasul va plati Locatorului penalitati in valoare de 0, 1% pentru fiecare zi de intirziere.

6.5. Chiriasul se obliga sa respecte normele de prevenire si stingere a incendiilor si a celor privind protectia a mediului.

6.6. Chiriasul se obliga sa obtina toate autorizatiile necesare pentru desfasurarea activitatilor prevazute la art.2.2 din prezentul contract.

6.7. Chiriasul se obliga ca, la sfarsitul perioadei de inchiriere, se predea Locatorului spatiul inchiriat, in stare buna, cu toate dotarile si utilitatile preluate de la Locator, fara a fi raspunzator de uzura normala a acestuia (in forma initiala).

6.8. Chiriasul poate recompartimenta spatiul inchiriat, fara sa afecteze structura de rezistenta a acestuia. Obtinerea autorizatiilor necesare amenajarii si compartimentarii spatiului cad exclusiv in sarcina Chiriasului.

6.9. Chiriasul are dreptul de a folosi spatiul inchiriat 24 de ore din 24, zi de zi, inclusiv in zilele libere si sarbatorile legale.

6.10. Chiriasul va avea dreptul sa expuna pe fatada exterioara a cladirii in care se afla spatiul inchiriat, precum si in interiorul spatiului inchiriat, insemne, panouri, postere publicitare, in scopul promovarii si identificarii locatiei si activitatilor descrise la art. 2.2 din contract, respectand OUG nr.77/2009 si Hotararea 111/2016 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc cu modificarile si completarile ulterioare fara a indreptati pe Locator sa pretinda costuri suplimentare chiriei stabilite.

6.11. Chiriasul va avea dreptul sa contracteze, fara acordul Locatorului, servicii de curatenie, paza, televiziune, Internet, precum si orice alte servicii permise de lege si pentru care nu se cere acordul proprietarului.

6.12. Chiriasul va putea efectua lucrari de amenajare, modernizari, reparatii sau imbunatatiri ale spatiului inchiriat, pe cheltuiala sa exclusiva, atat la exterior cat si la interior. La incetarea prezentului contract, Chiriasul va putea dezafecta/detasa lucrarile executate pe cheltuiala sa, fara a fi deteriorat locul unde au fost amplasate (linii de comunicatii, panouri luminoase, bar, sistem de ventilatie, casierie si tot ce tine de marca inregistrata folosita pentru desfasurarea activitatii etc.). Lucrarile care, prin natura lor, nu pot fi dezafectate/detasate (tamplarie, instalatii sanitare, parchet gresie, faianta, etc.), raman in spatiul inchiriat, fara a da dreptul Chiriasului sa solicite compensarea contravalorii acestora cu chiria.

7. SUBLOCATIUNEA CONTRACTULUI

7.1. Chiriasul are dreptul de a transmite, în tot sau în parte, numai cu acordul scris al proprietarului, dreptul de folosință asupra unui tert, în baza unui contract de sublocatiune (subînchiriere).

7.2. Sublocatiunea nu va fi convenită în conditii care sa contravina drepturilor si obligatiilor Locatorului sau Chiriasului din prezentul contract.

8. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

8.1. Contractul de locatiune încetează prin:

a) acordul de voință al partilor.

b) denuntarea unilaterala de catre Locator, pentru neplata chiriei pentru o perioada mai mare de 30 de zile de la scadenta.

c) expirarea termenului de inchiriere;

d) la denuntarea unilaterala de catre Chirias, cu notificarea catre Locator cu 60 zile inainte de data incetarii;

9. FORTA MAJORĂ

9.1. Nici una dintre părțile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen si/sau executarea în mod necorespunzător - totala sau partiala - a oricarei obligatii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligatiei respective a fost cauzată de forta majoră așa cum este definită de lege.

9.2. Partea care invocă forta majoră este obligata sa notifice celeilalte părți în termen de 3 zile producerea evenimentului si să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecintelor lui.

9.3. Dacă în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-si notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

10. NOTIFICĂRI

10.1. În acceptiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

10.2. Chiriasul va putea fi notificat si la adresa spatiului ce face obiectul prezentului contract.

10.3. În cazul în care notificarea se face pe cale postală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A. R.) si se consideră primită de destinatar la data menționată pe confirmare de oficiul postal primitor.

10.4. Dacă confirmarea se trimite prin e-mail sau fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

10.5. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

11. LITIGII

11.1. În cazul în care rezolvarea eventualelor neînțelegeri aparute între parti nu este posibilă pe cale amiabilă, acestea vor fi supuse spre solutionare instantelor competente.

12. CLAUZE FINALE

12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act additional încheiat între părțile contractante.

12.2. Prezentul contract, reprezintă vointa părților și înlătură orice altă înțelegere verbală sau scrisă dintre acestea, anterioară încheierii lui.

12.3. În cazul în care părțile încalcă obligațiile, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.

12.4. Locatorul va avea obligația să înregistreze prezentul contract la Administrația Fiscală dacă este cazul și să-i predea o copie a acestuia Chiriasului în termen de 5 zile de la data semnării prezentului contract.

Prezentul contract având un conținut de 6 pagini, a fost încheiat într-un număr de 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Prezentul contract de închiriere a fost semnat azi, în data de 01.01.2025.

Locator,

BIȚÎNĂ GETA



Chirias,

SMARTFLIX S.R.L

Popa George-Florin

**POPA GEORGE-
FLORIN**

Digitally signed by POPA
GEORGE-FLORIN
Date: 2025.01.16 11:50:51
+02'00'



16.IAN.2025

AGENZIA NAȚIONALĂ DE ÎNREGISTRARE
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ
A FINANTELOR PUBLICE DOLJ
ÎNREGISTRARE NR. DJG_426 - 1081
Ziua Luna Anul



CERERE DE ÎNREGISTRARE
A CONTRACTELOR DE LOCAȚIUNE

Anul 2025

- ☐ Cerere rectificativă
☐ Modificare
☐ Încetare

A. DATE DESPRE LOCATOR

a. DATE DE IDENTIFICARE A LOCATORULUI

Denumire/Nume și prenume: Bitmon Gp for Cod de identificare fiscală: 2620123166755
Judet Dolj Localitate Craiova Sector
Strada Betoskruia Număr 98 Bloc Scară Etaj Apartament Țară RO
Cod poștal Telefon 0744642921 Fax E-mail

b. COTA-PARTE DEȚINUTĂ

100%

B. DATE DE IDENTIFICARE A LOCATARULUI (CHIRIAȘULUI)

Denumire/Nume și prenume: SMARTFLUX SRL Cod de identificare fiscală: 49508576
Judet Localitate Bucuresti Sector 1
Strada Pictor Charles Groult Număr Bloc Scară Etaj 2 Apartament Țară RO
Cod poștal Telefon Fax E-mail

C. DATE DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE

a. CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE ÎNȚIAL

Nr. 1 Data 31-12-2024
Perioada contractului: de la 01-01-2025 până la 31-12-2034
Cuantumul chiriei lunare: 6000 Moneda: EUR
Adresa bunului imobil care face obiectul contractului: Craiova, sta. infuziuni nr. Bl. 105-10E
Date de identificare ale bunului mobil care face obiectul contractului:

b. MODIFICĂRI ALE CONTRACTULUI DE LOCAȚIUNE

Contract conex nr. Data
Perioada contractului: de la până la
Cuantumul chiriei lunare: Moneda:

c. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE LOCAȚIUNE

Documentul care atestă încetarea

Nr.

Data

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

Motivul încetării:

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete.

Nume, Prenume:

Calitatea/Funcția:

Semnătura:

LOC REZERVAT ORGANULUI FISCAL

Număr înregistrare

Data înregistrare

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--